

Fundamental Rights of Indian Citizen

A. Right to Equality;

B. Right to Freedom;

C. Right against Exploitation;

D. Right to Freedom of Religion;

E. Cultural and Educational Rights;

F. Right to Constitutional Remedies.

A. Right to Equality (Articles 14–18)

(i) Equality before the Law to all persons, citizen and aliens means that the state shall not deny to any body equality before the law or equal protection of the law within the territory of India. It is covered under Article 14 of the Constitution and prevents discrimination only by the state and not by the individual.

(ii) Prohibition of Discrimination under Article 15 provides that no discrimination can be made against a citizen on the grounds of race, religion, caste, sex or place of birth. It implies that every citizen has access to shops, public place or the use of wells, tanks or roads etc. This Fundamental Right is necessary to bring about social equality.

(iii) Equality of opportunity under Article 16 means that all the citizens have equal opportunities in matters of employment or appointment to any office under the state. It implies that employment will be given only on the basis of merit and qualification. Exceptions

(a) When residential qualifications are prescribed for certain jobs under the State Governments.

(b) When certain posts are reserved for scheduled castes, sheduled tribes or other backward classes of citizens.

(c) For employment to an office in a religious or minority community institutions as to be filled up by a person of that community.

(iv) Untouchability has been abolished and its practice in any form is prohibited. It has been made a punishable offence under Article 17. Millions of Indians who were ill-treated, discriminated and looked down upon in society are no more untouchables. Efforts are always on for the upliftment of their social status. It was Mahatma Gandhi's utmost desire to root out the evil of untouchability. But it is very unfortunate that this evil is still seen in some parts of the country

(v) Article 18 prohibits the state from awarding any title except a military or India-I academic distinction. Before we attained independence, the Britishers used to award titles to those who were loyal to them and served their interests. Titles like Rai Bahadur, Rai Sahab, Khan Bahadur, Sir etc. not only created social distinction but also divided the Indian society. Therefore, they have been abolished. Instead, the President of India can award national honours like 'Bharat Ratna', 'Padma Vibhushan', 'Padma Bhushan' and 'Padma Shree' to eminent citizens in any field such as public, social, academic or sports. Similarly, military and bravery awards are also given for service or sacrifice by the military or paramilitary forces.

B. Right to Freedom (Articles 19-22) The Right to Freedom constitutes the core of civil liberty and protects the individual from the repressive acts of the executive. Article 19 guarantees six freedoms which are essential for the development of one's personality and for the successful working of the democracy. These freedoms are :

- (i) Freedom of speech and expression. [Art.19(a)]
 - (ii) Freedom to assemble peacefully and without arms, [Art.19(b)]
 - (iii) Freedom to form associations and unions. [Art.19(c)]
 - (iv) Freedom to move freely through out the territory of India. [Art.19(d)]
 - (v) Freedom to reside and settle in any part of India. [Art.19(e)]
 - (vi) Freedom to practise and profession or to carry on any occupation, trade or business. [Art.19(g)]
- Although the framers of the Indian Constitution were strongly committed to various forms of fundamental freedoms which are absolutely necessary in a freedemocracy, yet they believed that all such freedoms should not be absolute or uncontrolled. Therefore, certain reasonable restrictions were imposed so that freedoms may not lead to anarchy, disorder and even disintegration of the country. z The State is empowered to impose reasonable restrictions in the interest of the security of the state, friendly relations with foreign countries, public order, or decency or morality or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence and maintenance of sovereignty and integrity of the country. z The freedom under Article 19(b) is subject to two reasonable restrictions: (i) Meetings, rallies and procession should be peaceful (ii) The participants should not carry any weapon. z The freedom, under Article 19(c), to form associations or unions is essential for the successful working of democracies, to have the role of political parties is indispensable. But when some illegal, immoral or conspirational associations are formed, the very integrity and sovereignty of the country may face the danger. Therefore, the state can disallow such formations. z The freedoms under Article 19 (d, e, f) are also subject to the authority of the state to impose certain reasonable restrictions: (i) in the interest of the general public; (ii) for the protection of the Scheduled Tribes; (iii) to prevent spread of infectious diseases. z The freedom to practise any profession or to carry on any occupation, trade or business under Article 19(g) does not mean the freedom to take up jobs or trading which are

certainly injurious to the society. Gambling, prostitution, trading drugs etc. are not permitted. Similarly, functioning as a doctor without essential qualifications is not permissible. Constitution of India under Articles 20-22 provides safeguards to individuals against arbitrary action by the State. Therefore, the Right to life and personal liberty is of utmost importance and very essential to the enjoyment of all other rights. z Article 20 deals with protection in respect of conviction for offences (1) No person can be convicted for any offence except for violation of a law in force at the time of the commission of the act charged as an offence, none be subjected to a punishment greater than that which might have at the time of the commission of the offence. (2) No person can be prosecuted and punished for the same offence more than once. (3) No person accused of any offence can be compelled to witness against India-I himself. z Usually described as rules of natural justice, Article 20 grants protection against arbitrary arrest, and excessive punishment to any person who commits an offence. z Article 21 lays down that, no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. This Article guarantees freedom of life to every Indian citizen against arbitrary interface by the state. It was during the internal emergency (1975-77) that the state had acquired unprecedented powers to limit the freedom of the people. Therefore, 44th Amendment was passed to avoid the recurrence of such a situation. According to this Act, the Fundamental Right to life and personal liberty must continue without any interference even if the emergency is imposed.

(3) No person accused of any offence can be compelled to witness against India-I himself. z Usually described as rules of natural justice, Article 20 grants protection against arbitrary arrest, and excessive punishment to any person who commits an offence. z Article 21 lays down that, no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. This Article guarantees freedom of life to every Indian citizen against arbitrary interface by the state. It was during the internal emergency (1975-77) that the state had acquired unprecedented powers to limit the freedom of the people. Therefore, 44th Amendment was passed to avoid the recurrence of such a situation. According to this Act, the Fundamental Right to life and personal liberty must continue without any interference even if the emergency is imposed.

भारतीय नागरिकांचे मूलभूत हक्क

- A. समानतेचा अधिकार;
- B. स्वातंत्र्याचा अधिकार;
- C. शोषणाविरुद्ध हक्क;
- D. धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार;
- E. सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक अधिकार;
- F. घटनात्मक उपायांचा अधिकार.

A. समानतेचा अधिकार (अनुच्छेद 14-18)

(i) सर्व व्यक्ती, नागरिक आणि परदेशी यांना कायद्यासमोर समानता म्हणजे राज्य कायद्यासमोर समानता किंवा भारताच्या हद्दीत कायद्याचे समान संरक्षण नाकारणार नाही. हे घटनेच्या कलम 14 अंतर्गत समाविष्ट आहे आणि भेदभाव केवळ राज्याद्वारे प्रतिबंधित करते आणि व्यक्तीद्वारे नाही.

(ii) अनुच्छेद 15 अंतर्गत भेदभावावर बंदी अशी तरतूद करते की वंश, धर्म, जात, लिंग किंवा जन्मस्थानाच्या आधारावर नागरिकांविरुद्ध कोणताही भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. याचा अर्थ असा आहे की प्रत्येक नागरिकाला दुकाने, सार्वजनिक ठिकाणी किंवा विहिरी, टाक्या किंवा रस्ते इत्यादींचा वापर करणे शक्य आहे. सामाजिक समानता आणण्यासाठी हा मूलभूत अधिकार आवश्यक आहे.

(iii) कलम 16 अंतर्गत संधीची समानता म्हणजे सर्व नागरिकांना राज्याच्या अंतर्गत कोणत्याही कार्यालयात नोकरी किंवा नियुक्तीच्या बाबतीत समान संधी आहेत. गुणवत्तेवर आणि पात्रतेच्या आधारेच नोकरी दिली जाईल, असा त्याचा अर्थ आहे. अपवाद

(a) जेव्हा राज्य सरकारांच्या अंतर्गत काही नोकऱ्यांसाठी निवासी पात्रता निर्धारित केली जाते. (b) जेव्हा काही पदे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा नागरिकांच्या इतर मागास प्रवर्गासाठी राखीव असतात.

(c) एखाद्या धार्मिक किंवा अल्पसंख्याक समुदायाच्या संस्थांमधील कार्यालयात नोकरीसाठी, जे त्या समाजातील व्यक्तीने भरावे.

(iv) अस्पृश्यता नाहीशी करण्यात आली आहे आणि ती कोणत्याही स्वरूपाची प्रथा निषिद्ध आहे. कलम 17 अन्वये हा दंडनीय गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. समाजात दुर्व्यवहार, भेदभाव आणि तुच्छतेने पाहिले गेलेले लाखो भारतीय आता अस्पृश्य राहिलेले नाहीत. त्यांच्या सामाजिक दर्जाच्या उन्नतीसाठी नेहमीच प्रयत्न सुरू असतात. अस्पृश्यतेच्या दुष्टतेचे समूळ उच्चाटन करण्याची महात्मा गांधींची अत्यंत इच्छा होती. पण हे दुष्प्रवृत्ती देशाच्या काही भागात अजूनही पाहायला मिळत आहे, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे

(v) कलम 18 राज्याला लष्करी किंवा भारत-I शैक्षणिक फरक वगळता कोणतीही पदवी देण्यास प्रतिबंधित करते. आपल्याला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी इंग्रज त्यांच्याशी एकनिष्ठ असलेल्या आणि त्यांचे हित साधणाऱ्यांना पदव्या देत असत. रायबहादूर, रायसाहब, खान बहादूर, सर इत्यादी उपाधींनी केवळ सामाजिक भेदच निर्माण केला नाही तर भारतीय समाजात फूट पाडली. त्यामुळे ते रद्द करण्यात आले आहेत. त्याऐवजी, भारताचे राष्ट्रपती 'भारतरत्न', 'पद्मविभूषण', 'पद्मभूषण' आणि यांसारखे राष्ट्रीय सन्मान देऊ शकतात.

सार्वजनिक, सामाजिक, शैक्षणिक किंवा क्रीडा अशा कोणत्याही क्षेत्रातील नामवंत नागरिकांना 'पद्मश्री' . त्याचप्रमाणे लष्करी किंवा निमलष्करी दलातील सेवेसाठी किंवा बलिदानासाठी लष्करी आणि शौर्य पुरस्कारही दिले जातात.

B. स्वातंत्र्याचा अधिकार (अनुच्छेद 19-22) स्वातंत्र्याचा अधिकार हा नागरी स्वातंत्र्याचा गाभा आहे आणि कार्यकारिणीच्या दमनकारी कृत्यांपासून व्यक्तीचे संरक्षण करतो. कलम 19 सहा स्वातंत्र्यांची हमी देते जे एखाद्याच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या विकासासाठी आणि लोकशाहीच्या यशस्वी कार्यासाठी आवश्यक आहेत. ही स्वातंत्र्ये आहेत:

(i) भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य. [कलम.19(a)]

(ii) शांततेने आणि शस्त्राशिवाय एकत्र येण्याचे स्वातंत्र्य, [कलम.19(b)]

(iii) संघटना आणि संघटना तयार करण्याचे स्वातंत्र्य. [कलम.19(c)]

(iv) भारताच्या हद्दीतून मुक्तपणे फिरण्याचे स्वातंत्र्य. [कलम.19(d)]

(v) भारताच्या कोणत्याही भागात राहण्याचे आणि स्थायिक होण्याचे स्वातंत्र्य. [कलम.19(e)]

(vi) सराव आणि व्यवसाय करण्याचे किंवा कोणताही व्यवसाय, व्यापार किंवा व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य. [Art.19(g)] जरी भारतीय राज्यघटनेचे रचनाकार विविध प्रकारच्या मूलभूत स्वातंत्र्यांसाठी दृढ वचनबद्ध होते जे स्वातंत्र्य लोकशाहीमध्ये पूर्णपणे आवश्यक आहेत, तरीही त्यांचा असा विश्वास होता की अशी सर्व स्वातंत्र्ये निरपेक्ष किंवा अनियंत्रित नसावीत. त्यामुळे स्वातंत्र्यामुळे अराजकता, अराजकता आणि देशाचे विघटन होऊ नये म्हणून काही वाजवी निर्बंध लादण्यात आले. z राज्याच्या सुरक्षेच्या हितासाठी, परदेशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक सुव्यवस्था, किंवा सभ्यता किंवा नैतिकता किंवा न्यायालयाचा अवमान, मानहानी किंवा एखाद्या गुन्ह्यास चिथावणी देणे आणि सार्वभौमत्व राखणे या संदर्भात वाजवी निर्बंध लादण्याचा अधिकार राज्याला आहे. आणि देशाची अखंडता. z कलम 19(b) अंतर्गत स्वातंत्र्य दोन वाजवी निर्बंधांच्या अधीन आहे: (i) सभा, रॅली आणि मिरवणूक शांततापूर्ण असावी (ii) सहभागींनी कोणतेही शस्त्र बाळगू नये. z कलम 19(c) अंतर्गत, संघटना किंवा संघटना स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य लोकशाहीच्या यशस्वी कार्यासाठी आवश्यक आहे, राजकीय पक्षांची भूमिका अपरिहार्य आहे. पण जेव्हा काही बेकायदेशीर, अनैतिक किंवा षड्यंत्रकारी संघटना तयार होतात, तेव्हा देशाची अखंडता आणि सार्वभौमत्व धोक्यात येऊ शकते. म्हणून, राज्य अशा प्रकारांना परवानगी देऊ शकते. z अनुच्छेद 19 (d, e, f) अंतर्गत स्वातंत्र्ये काही वाजवी निर्बंध लादण्याच्या राज्याच्या अधिकाराच्या अधीन आहेत: (i) सामान्य जनतेच्या हितासाठी; (ii) अनुसूचित जमातींच्या संरक्षणासाठी; (iii) संसर्गजन्य रोगांचा प्रसार रोखण्यासाठी. z कलम 19(g) अन्वये कोणताही व्यवसाय करण्याचे किंवा कोणताही व्यवसाय, व्यापार किंवा व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य याचा अर्थ समाजासाठी निश्चितपणे हानिकारक असलेल्या नोकऱ्या किंवा व्यापार करण्याचे स्वातंत्र्य असा होत नाही. जुगार, वेश्याव्यवसाय, ड्रग्जचा व्यापार इत्यादींना परवानगी नाही. त्याचप्रमाणे, आवश्यक पात्रतेशिवाय डॉक्टर म्हणून काम करण्यास परवानगी नाही. भारतीय संविधान अनुच्छेद 20-22 अंतर्गत व्यक्तींना राज्याच्या मनमानी कारवाईपासून संरक्षण प्रदान करते. म्हणून, जगण्याचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार अत्यंत महत्वाचा आणि इतर सर्व अधिकारांचा उपभोग घेण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. z कलम 20 गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरविण्याच्या संदर्भात संरक्षणाशी संबंधित आहे (1) गुन्हा म्हणून आरोप लावण्यात आल्याच्या वेळी लागू असलेल्या कायद्याचे उल्लंघन केल्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवले जाऊ शकत नाही. गुन्हा घडल्याच्या वेळी होऊ शकणाऱ्या पेक्षा जास्त शिक्षा. (2) कोणत्याही व्यक्तीवर एकाच गुन्ह्यासाठी एकापेक्षा जास्त वेळा खटला चालवला जाऊ शकत नाही आणि शिक्षा होऊ शकत नाही.

(३) कोणत्याही गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला स्वतः भारत-I विरुद्ध साक्ष देण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. z सामान्यतः नैसर्गिक न्यायाचे नियम म्हणून वर्णन केलेले, कलम 20 मनमानी अटकेपासून संरक्षण देते आणि कोणत्याही व्यक्तीला अत्याधिक शिक्षा देते.

गुन्हा. z कलम २१ मध्ये असे नमूद केले आहे की, कायद्याने स्थापित केलेल्या प्रक्रियेशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला त्याचे जीवन किंवा वैयक्तिक स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाणार नाही. हे कलम राज्याच्या मनमानी इंटरफेसविरुद्ध प्रत्येक भारतीय नागरिकाला जीवन स्वातंत्र्याची हमी देते. अंतर्गत आणीबाणीच्या काळात (1975-77) राज्याने लोकांच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालण्यासाठी अभूतपूर्व अधिकार प्राप्त केले होते. त्यामुळे अशा परिस्थितीची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी 44वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. या कायद्यानुसार, आणीबाणी लादली गेली तरीही जीवनाचा मूलभूत अधिकार आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय चालू ठेवले पाहिजे.

(३) कोणत्याही गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला स्वतः भारत-I विरुद्ध साक्ष देण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. z सहसा नैसर्गिक न्यायाचे नियम म्हणून वर्णन केलेले, कलम 20 मनमानी अटकेपासून संरक्षण देते आणि गुन्हा करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला जास्त शिक्षा देते. z कलम २१ मध्ये असे नमूद केले आहे की, कायद्याने स्थापित केलेल्या प्रक्रियेशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला त्याचे जीवन किंवा वैयक्तिक स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाणार नाही. हे कलम राज्याच्या मनमानी इंटरफेसविरुद्ध प्रत्येक भारतीय नागरिकाला जीवन स्वातंत्र्याची हमी देते. अंतर्गत आणीबाणीच्या काळात (1975-77) राज्याने लोकांच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालण्यासाठी अभूतपूर्व अधिकार प्राप्त केले होते. त्यामुळे अशा परिस्थितीची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी 44वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. या कायद्यानुसार, आणीबाणी लादली गेली तरीही जीवनाचा मूलभूत अधिकार आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय चालू ठेवले पाहिजे.

Article 22: Protection Against Arrest and Detention

- Provides safeguards against arbitrary arrest and detention:
- Right to be informed of arrest grounds
- Right to legal representation
- Right to be presented before a magistrate within 24 hours of arrest
- Provisions on preventive detention with certain restrictions and advisory board oversight

3) Right Against exploitation (Article 23-24)

Article 23 - Prohibition of Traffic in Human Beings and Forced Labor

- Prohibits human trafficking, forced labor, and other forms of exploitation.
- Violations are punishable by law.

Article 24 - Prohibition of Employment of Children in Factories, etc.

Bans the employment of children below the age of 14 in factories, mines, and other hazardous work environments.

4) Right to freedom of religion (Article 25-28)

Article 25 - Freedom of Conscience and Free Profession, Practice, and Propagation of Religion

- Guarantees freedom of religion to all citizens, allowing them to profess, practice, and propagate their religion, subject to public order, morality, and health.

Article 26 - Freedom to Manage Religious Affairs

- Grants every religious group or denomination the right to manage its own affairs in matters of religion, own and acquire property, and establish institutions for religious or charitable purposes.

Article 27 - Freedom from Payment of Taxes for Promotion of Any Religion

- Prohibits the government from imposing taxes specifically for the promotion or maintenance of any religion or religious institution.

Article 28 - Freedom as to Attendance at Religious Instruction or Religious Worship in Certain Educational Institutions

- Provides that no religious instruction shall be provided in any educational institution wholly funded by the state.
- Allows institutions that are partly funded by the state to give religious instruction, but attendance cannot be compulsory

5) Cultural and educational Right (Article 29-30)

Article 29 - Protection of Interests of Minorities

- Protects the rights of any section of citizens to conserve their culture, language, or script.
- Prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, language, or any of these in educational institutions funded by the state.

Article 30 - Right of Minorities to Establish and Administer Educational Institutions

- Grants minorities the right to establish and administer educational institutions of their choice.
- Ensures that, while granting aid, the state shall not discriminate against any educational institution managed by a minority group.

Article 31 - Right to Property (Repealed)

- Originally granted the right to property as a fundamental right but was later repealed by the 44th Amendment in 1978. It is now a legal right under Article 300A.

6) Right to constitutional remedies (Article 32)

Article 32 - Right to Constitutional Remedies

- Empowers individuals to move the Supreme Court to seek enforcement of Fundamental Rights.
- The Supreme Court has the power to issue writs, such as habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari for the protection of rights.
- **कलम २२: अटक आणि ताबा याविरुद्ध संरक्षण**
- अटकेची कारणे सांगणे, वकीलाची मदत घेण्याचा हक्क, आणि २४ तासांच्या आत न्यायाधीशासमोर हजर करणे आवश्यक
- प्रतिबंधात्मक ताब्याविषयी नियमांसह अटकेस मर्यादा

3) शोषणाविरुद्ध हक्क (कलम 23-24)

कलम 23 - मानव तस्करी व बळजबरी कामाचे (बंधवा मजुरी) निषेध

- मानव तस्करी, बंधवा मजुरी व इतर शोषणावर बंदी घालतो त्याचे उल्लंघन केल्यास कायदेशीर शिक्षेची तरतूद आहे.

कलम 24 - कारखान्यात मुलांना काम देण्याचा प्रतिबंध

- 14 वर्षांखालील मुलांना कारखाने, खाणी व इतर धोकादायक क्षेत्रात कामावर ठेवण्यास बंदी घालतो.

4)धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क (कलम 25-28)

कलम 25 - अंतरात्म्याचा अधिकार व धर्माचे स्वातंत्र्य

- प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या धर्माचे पालन, प्रचार व प्रसार करण्याचा हक्क देतो, पण सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता व आरोग्याच्या अटीवर आधारित आहे.

कलम 26 – धार्मिक व्यवहारांचे व्यवस्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य

- प्रत्येक धार्मिक संप्रदायाला त्याच्या धार्मिक व्यवहारांचे व्यवस्थापन करण्याचा, मालमत्ता ठेवण्याचा व धर्मार्थ संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार देतो.

कलम 27 - कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या प्रचारासाठी कर भरण्यापासून मुभा

- कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या प्रचारासाठी राज्याला कर लावण्यास प्रतिबंधित करतो.

कलम 28 - काही शैक्षणिक संस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षण किंवा उपासनेत सहभाग

- पूर्णतः शासकीय निधी असलेल्या शाळांमध्ये धार्मिक शिक्षण देता येणार नाही.
- काही प्रमाणात शासकीय निधी असलेल्या संस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षण दिले जाऊ शकते, पण विद्यार्थ्यांना उपासनेत सहभाग बंधनकारक नसेल .

5) सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क (कलम 29-30)

कलम 29 - अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे संरक्षण

- कोणत्याही समाजाच्या लोकांना त्यांची संस्कृती, भाषा व लिपी जपण्याचा अधिकार देतो.
- धर्म, जात, भाषा इत्यादीवर आधारित भेदभावाशिवाय राज्याचे निधी असलेल्या शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश देतो.

कलम 30 - अल्पसंख्याकांना शिक्षण संस्था स्थापन व चालवण्याचा हक्क

- अल्पसंख्याकांना त्यांच्या आवडीच्या शिक्षण संस्था स्थापन व चालवण्याचा हक्क देतो.
- राज्याच्या निधी देताना अल्पसंख्याक चालवलेल्या शिक्षण संस्थांमध्ये भेदभाव केला जाणार नाही.

कलम 31 - मालमत्तेचा हक्क (रद्द केलेले)

- पूर्वी मालमत्तेचा हक्क हा मूलभूत अधिकार होता, परंतु 1978 मध्ये 44 व्या घटनादुरुस्तीनुसार रद्द करण्यात आला. आता तो अनुच्छेद 300A अंतर्गत कायदेशीर हक्क आहे.

6) घटनात्मक उपायांचा हक्क (कलम 32)

कलम 32 - घटनात्मक उपचारांचा अधिकार

- प्रत्येक व्यक्तीला त्याचे मूलभूत हक्क संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार देतो.
- सर्वोच्च न्यायालयाला बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा, व उत्प्रेषण या प्रकारच्या रिट जारी करण्याचा अधिकार आहे.

हे अनुच्छेद नागरिकांना शोषणापासून संरक्षण देतात, धार्मिक स्वातंत्र्य, अल्पसंख्याकांचे हक्क राखून ठेवतात आणि मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास न्यायालयीन उपचार देतात.